



Allgemeine Bedingungen des Amtes für Hochbauten zum Vertrag für Landschaftsarchitekturleistungen

Stand Januar 2007

(Die folgenden Artikel ersetzen bzw. ändern / ergänzen die entsprechenden Artikel der Ordnungen SIA 105, Ausgabe 2007. Abweichungen zur Ordnung SIA 105/2007 sind kursiv dargestellt.)

Artikel 1 (Allgemeine Vertragsbedingungen) der Ordnung SIA 105, Ausgabe 2007 wird ersetzt durch den folgenden Artikel 1:

Art. 1		Allgemeine Vertragsbedingungen
1.1		<i>Das anwendbare Recht und die Rangordnung der Vertragsbestandteile ergeben sich aus dem Vertrag.</i>
Anwendbares Recht und Rangordnung		
1.2	.1	Der Vertrag wird schriftlich, mündlich oder durch entsprechendes Handeln abgeschlossen.
Abschluss des Vertrages	.2	Die Ausfertigung einer Vertragsurkunde und die Schriftlichkeit von Vertragsänderungen werden empfohlen.
	.3	<i>Vorbehalten bleiben die Vorschriften des Submissionsrechtes</i>
1.3	.1	Sorgfaltspflicht Die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt wahrt die Interessen <i>der Stadt</i> , insbesondere die Erreichung <i>ihrer</i> Ziele, nach bestem Wissen und Können und erbringt die vertraglich vereinbarten Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln ihres/seines Fachgebietes.
Pflichten der Landschaftsarchitektin/ des Landschaftsarchitekten	.2	Treuepflicht <i>Die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt nimmt von Dritten, wie Unternehmungen und Lieferanten, keine persönlichen Vergünstigungen entgegen. Kenntnisse aus der Auftragsbearbeitung behandelt sie/er vertraulich und verwendet sie nicht zum Nachteil der Stadt.</i>
	.3	Vertretung der Stadt <i>Der Umfang der Vertretungsbefugnis der Landschaftsarchitektin/des Landschaftsarchitekten richtet sich nach dem Vertrag.</i>
	.4	Behördliche Verfügungen Behördliche Verfügungen, die negative Entscheide oder einschränkende Auflagen und Bedingungen enthalten, sind <i>der Stadt</i> sofort zur Kenntnis zu bringen, so dass die Möglichkeit zur Ergreifung von Rechtsmitteln gewahrt bleibt.
	.5	Abmahnungspflicht
	.51	Die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt hat <i>die Stadt</i> auf Folgen <i>ihrer</i> Weisungen, insbesondere hinsichtlich Terminen, Qualität und Kosten, aufmerksam zu machen und unzweckmässige Anordnungen und Begehren abzumahnern. Beharrt <i>die Stadt</i> trotz Abmahnung auf <i>ihrer</i> Weisung, ist die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt für deren Folgen nicht verantwortlich. Für die Abmahnung wird die Schriftform <i>verlangt</i> .
	.52	Beharrt <i>die Stadt</i> trotz Abmahnung darauf, Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt, um ihre/seine Haftung auch

gegenüber Dritten

auszuschliessen, ihr/sein Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht wegen Kündigung zur Unzeit ist diesfalls ausgeschlossen.

.6 Rechenschaftsablegung

Auf Verlangen legt die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt jederzeit über ihre/seine Geschäftsführung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen heraus, zu deren Erstellung sie/er sich im Rahmen der vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.

.7 Aufbewahrung von Dokumenten

Die Arbeitsergebnisse bleiben Eigentum der Landschaftsarchitektin/des Landschaftsarchitekten. Sie sind als Originale oder in geeigneter anderer, gebrauchsfähiger Form während 10 Jahren ab Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Bevor die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt die Akten nach Ablauf dieser Frist vernichtet, bietet sie/er sie der Stadt zur unentgeltlichen Übernahme an. Während dieser Frist ist die Stadt jederzeit berechtigt, die Aushändigung der Arbeitsergebnisse inklusive sämtlicher Aktualisierungen in Papierkopie und/oder in digitaler Form zu verlangen und die darin enthaltenen Ergebnisse ohne Einschränkungen zu verwenden. Die erste Aushändigung hat unentgeltlich zu erfolgen. Für jede weitere Aushändigung hat die Stadt der Landschaftsarchitektin/dem Landschaftsarchitekten die üblichen Vervielfältigungskosten zu bezahlen. Eine weitergehende Entschädigung ist nicht geschuldet.

.8 Ablieferung von Dokumenten

Provisorische CAD-Pläne sind rechtzeitig für einen Plausibilitätstest einzureichen. Die Planskizzen und das Manuskript des Kostenvoranschlages sind der Stadt vor dem Reinzeichnen bzw. vor der Reinschrift vorzulegen. Werkverträge müssen spätestens einen Monat nach erfolgter Vergabe der jeweiligen Arbeit der Stadt zur Unterzeichnung vorgelegt werden. Bei Bauleitungsaufgaben hat die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt der Stadt als Finanzausweis jeweils vierteljährlich einen detaillierten Finanzrapport einzureichen, der nach Möglichkeit auf Teilabrechnungen der Unternehmenden zu basieren hat. Die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt übergibt der Stadt nach Fertigstellung des Bauwerks die Bauwerkdokumentation. Die Übergabe kann auch bei Auftragsunterbrüchen und -abbrüchen verlangt werden. Die Richtlinien für die Bauwerkdokumentation gelten in jedem Falle.

1.4 Rechte der Landschaftsarchitektin/ des Landschaftsarchitekten

.1 Urheberrecht

Das Urheberrecht an ihrem/seinem Werk verbleibt bei der Landschaftsarchitektin/dem Landschaftsarchitekt, soweit sie/er es der Stadt nicht zur Nutzung bzw. Ausübung übertragen hat (vgl. nachstehende Ziffer 1.6.4). Als Werke gelten insbesondere auch Entwürfe und Teile von Werken, sofern es sich um geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter handelt.

.2 Veröffentlichungen

Die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt kann ihr/sein Werk unter Wahrung der Interessen der Stadt und mit deren ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung veröffentlichen. Es steht ihr/ihm auch das Recht zu, in entsprechenden Veröffentlichungen der Stadt oder Dritter als Urheber genannt zu werden.

.3 Beizug von Dritten zur Vertragserfüllung

Die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt ist nur befugt, mit ausdrücklicher, vorgängiger und schriftlicher Zustimmung der Stadt für die Erfüllung ihrer/seiner vertraglichen Pflichten Dritte beizuziehen. Ein solcher Beizug erfolgt stets auf Kosten sowie Risiko der Landschaftsarchitektin/des Landschaftsarchitekten.

	.4	Abschlagszahlungen, Sicherstellung, Vorauszahlung Die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt hat Anspruch auf Abschlagszahlungen von mindestens 90 % der vertragsgemäss erbrachten Leistungen. <i>Die Schlusszahlung erfolgt nach Übergabe der vollständigen Objektdokumentation Sie/er kann weder eine Sicherstellung des Honorars noch eine Vorauszahlung verlangen.</i>
	.5	Abtretungs- und Verpfändungsverbot <i>Die Abtretung und Verpfändung von Honorarguthaben an Dritte sind nur mit schriftlicher Zustimmung der Stadt zulässig.</i>
1.5 Pflichten der Stadt	.1	Zahlungsbedingungen <i>Die Rechnungen sind innerhalb von sechzig Tagen nach Erhalt zu begleichen. Vorbehalten bleiben Zahlungen im Rahmen eines vertraglich vereinbarten Zahlungsplans, welche auf den vereinbarten Termin erfolgen. Das Honorar soll den erbrachten Leistungen entsprechen. Das volle vereinbarte Honorar ist nur für die vertragsgemäss erbrachte Leistung geschuldet. Bei nicht vertragsgemäss erbrachter Leistung ist die Stadt zu angemessener Zurückbehaltung des Honorars berechtigt.</i>
	.2	Weisungen <i>Die Stadt ist befugt, Dritten direkte Weisungen zu erteilen. Sie informiert die Landschaftsarchitektin/den Landschaftsarchitekten umgehend über erfolgte Weisungen.</i>
	.3	Zahlungen an beigezogene Dritte <i>Die Stadt gibt der Landschaftsarchitektin/dem Landschaftsarchitekten rechtzeitig schriftlich Kenntnis von allenfalls direkt an Dritte geleisteten Zahlungen.</i>
	.4	Schadenverhütung und -minderung <i>Die Stadt ergreift rechtzeitig alle zumutbaren Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder Vergrösserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt sie gegenüber einem oder mehreren Unternehmungen oder Lieferanten ausnahmsweise direkt Mängelrügen, so teilt sie dies der Landschaftsarchitektin/dem Landschaftsarchitekten unverzüglich schriftlich mit.</i>
1.6 Rechte der Stadt	.1	Weisungen <i>Die Stadt ist gegenüber der Landschaftsarchitektin/dem Landschaftsarchitekten weisungsberechtigt. Beharrt sie trotz Abmahnung auf einer Weisung, so trägt sie allein die Folgen.</i>
	.2	Zahlungen an beigezogene Dritte <i>Bei Zahlungsschwierigkeiten der Landschaftsarchitektin/des Landschaftsarchitekten sowie bei Vorliegen wichtiger Gründe ist die Stadt berechtigt, einen durch die Landschaftsarchitektin/den Landschaftsarchitekten beigezogenen Dritten (Art. 1.4.3) mit befreiender Wirkung gegenüber der Landschaftsarchitektin/dem Landschaftsarchitekten direkt zu bezahlen. Sie hört jedoch hierzu vorgängig die Beteiligten an.</i>
	.3	Kopien von Arbeitsergebnissen der Landschaftsarchitektin/des Landschaftsarchitekten <i>Es gilt die Regelung gemäss vorstehendem Art. 1.3.7.</i>
	.4	Nutzung von Arbeitsergebnissen der Landschaftsarchitektin/des Landschaftsarchitekten <i>Mit der vertragsgemässen Bezahlung der Landschaftsarchitektin/des Landschaftsarchitekten steht der Stadt das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse der Landschaftsarchitektin/des Landschaftsarchitekten für ihre Bedürfnisse umfassend zu nutzen. Dieses Recht beinhaltet insbesondere, aber nicht ausschliesslich, die Berechtigung, die Arbeitsergebnisse selber oder durch Dritte zu realisieren, sie vor oder nach der</i>

Realisierung weiterzuentwickeln, zu bearbeiten und/oder zu verändern, zu veröffentlichen, in Modell- oder irgend einer anderen Form zu erstellen und beliebig zu verwenden usw. Das Recht zur mehrmaligen baulichen Realisierung steht der Stadt nur zu, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde.

.5 *Sicherstellung*

Für die Leistung der Garantiewerke kann von der Landschaftsarchitektin/vom Landschaftsarchitekten eine Sicherheitsleistung (Garantieschein) in der Höhe des Gesamtbetrages der Honorarvorauszahlung verlangt werden.

**1.8
Fristverlängerungen und
Terminverschiebungen**

Für den Verzug des Schuldners gilt die gesetzliche Regelung.

Für die mahnende Partei verschieben sich die Fristen und Termine, zu deren Einhaltung sie sich verpflichtet hat, angemessen.

**1.9
Haftung**

.1 *Haftung der Landschaftsarchitektin/des Landschaftsarchitekten*

.11 Bei verschuldet fehlerhafter Auftragserfüllung hat die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt der Stadt den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt insbesondere bei Verletzung ihrer/seiner Sorgfalts- und Treuepflicht, bei Nichtbeachtung oder Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei ungenügender Kostenerfassung sowie bei Nichteinhaltung von verbindlich vereinbarten Fristen oder Terminen. Vorbehalten bleiben die Rechte der Stadt gemäss Art. 368 OR.

.12 Wo die Erreichung der Ziele der Stadt von Umständen abhängt, die nicht die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt zu vertreten hat, kann ihr/ihm das Nicht-Erreichen eines Ziels der Stadt infolge dieser Umstände nicht zur Last gelegt werden. Dies gilt insbesondere auch für die nicht sicher voraussehbaren Entscheide von Dritten, etwa betreffend die Erteilung von Bewilligungen oder Krediten.

.13 Für die Leistungen von beigezogenen selbständigen (d.h. nicht der Wiesungsgewalt der Landschaftsarchitektin/des Landschaftsarchitekten unterstehenden) Dritten, die im direkten Vertragsverhältnis zur Stadt stehen, haftet die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt nicht.

.14 Für die Tätigkeiten von Dritten, die sie/er selber beigezogen hat, haftet die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt gemäss Art. 101 Obligationenrecht.

.15 Verlangt die Stadt entgegen der Abmahnung der Landschaftsarchitektin/des Landschaftsarchitekten den Beizug eines bestimmten Dritten, haftet die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt lediglich für gehörige Instruktion und Überwachung des Dritten.

.2 *Haftung der Stadt bei Nichteinhaltung von Fristen und Terminen*

Soweit es an der Stadt liegt, dass Fristen und Termine nicht eingehalten werden, hat sie der Landschaftsarchitektin/dem Landschaftsarchitekten allfällige Mehraufwendungen zu vergüten. Nicht als durch die Stadt zu vertretende Gründe gelten dabei die Verzögerung einer Kreditbewilligung bzw. –freigabe oder einer Projektgenehmigung durch die zuständigen Stellen.

.3 *Arbeitsunterbruch*

.31 Bei nicht vorausgesehenem oder in seiner Länge ungewissem Unterbruch oder bei erheblicher Verzögerung der Auftragserledigung hat die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt Anspruch auf Ersatz des ihr/ ihm erwachsenen Schadens, falls die Stadt den Unterbruch bzw. die Verzögerung verschuldet hat. Nicht als durch die Stadt zu vertretende Unterbrechungen bzw. Verzögerungen gelten solche, welche durch die Verzögerung einer Kreditbewilligung bzw. –freigabe oder einer Projektgenehmigung durch die zuständigen Stellen bedingt werden.

.32 Verlangt jedoch die Stadt nach Abschluss einer Planungsphase mit der Inan-

griffnahme der nächsten Phase zuzuwarten, so schuldet sie deswegen der Landschaftsarchitektin/dem Landschaftsarchitekten keinen Schadenersatz.

- .33 Bedingt die Verzögerung bei Wiederaufnahme der Arbeiten zusätzliche Leistungen, ist deren Honorierung vor Wiederaufnahme der Arbeiten schriftlich zu vereinbaren.

1.11 Verjährung

- .1 **Generelle Verjährung**
Ansprüche aus dem Vertrag verjähren innert 10 Jahren *ab Abnahme des Bauwerks*.
- .2 **Bei Werkmängeln**
.21 Ansprüche aus Mängeln des Bauwerks verjähren *in jedem Fall erst* innert fünf Jahren *nach Abnahme des Bauwerkes*. *Dies gilt auch für den Fall, dass diese Mängel auf fehlerhaften Plänen oder einem fehlerhaften Gutachten der Landschaftsarchitektin/des Landschaftsarchitekten beruhen. Mängel des Bauwerks können während der ersten zwei Jahre nach der Abnahme jederzeit gerügt werden. Nach Ablauf dieser Frist sind die Mängel sofort nach der Entdeckung zu rügen. Den aus der verzögerten Rüge entstehenden Schaden trägt die Stadt selber.*
- .22 Bei Gutachten bemisst sich die Verjährungsfrist *im Übrigen* nach Massgabe des Schweizerischen Obligationenrechts.

1.12 Vorzeitige Beendigung des Vertrages

- .1 Die Rechtsfolgen einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages richten sich nach den Bestimmungen des schweizerischen Obligationenrechts.
- .2 Erfolgt die Kündigung durch *die Stadt* zur Unzeit, so *hat sie der Landschaftsarchitektin/dem Landschaftsarchitekten den von dieser/diesem nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des negativen Vertragsinteresses zu ersetzen. Eine weitergehende Entschädigung ist nicht geschuldet.* Eine Kündigung zur Unzeit durch *die Stadt* liegt insbesondere vor, wenn die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt keinen begründeten Anlass zur Kündigung gegeben hat und die Kündigung für sie/ihn hinsichtlich des Zeitpunkts und der von ihr/ihm getroffenen Dispositionen nachteilig ist. *Ein Widerruf oder eine Kündigung wegen ausbleibender Kreditgenehmigung und –freigabe oder Projektbewilligung durch die zuständigen Stellen gilt nicht als unzeitig.*
- .3 Erfolgt die Kündigung durch die Landschaftsarchitektin/den Landschaftsarchitekten zur Unzeit, hat *die Stadt* Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Schadens.
- .4 *Auch im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages stehen der Stadt – ungeachtet der allfälligen Unzeitigkeit einer solchen – sämtliche, sich aus dem Vertrag und diesen Allgemeinen Bedingungen ergebenden Rechte (vgl. dazu insbesondere vorstehende Ziffer 1.4.1) am Arbeitsergebnis der Landschaftsarchitektin/des Landschaftsarchitekten zu, ohne dass hierfür eine zusätzliche Vergütung geschuldet wäre.*

1.14 Gerichtsbarkeit

- .1 *Für Streitigkeiten aus dem Vertrag gilt die vertragliche Regelung.*
- .2 *Die Parteien verzichten in jedem Fall darauf, Meinungsverschiedenheiten über Leistungsumfang und Honorierung der Kommission des SIA für die Honorare der Landschaftsarchitekten zu unterbreiten.*

Die folgenden Artikel ersetzen bzw. ergänzen die entsprechenden Artikel der Ordnung SIA 105, Ausgabe 2007:

**3.4 Grundleistungen und
besonders zu vereinbarende
Leistungen**

.5

Die folgenden Leistungen gelten ebenfalls als Grundleistungen:

- *Mitarbeit bei Informations- und Öffentlichkeitsarbeiten*
- *Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden und Kommissionen*
- *Mitwirken bei der Behandlung von Rechtsmittelverfahren*
- *Übernahme von Bestandesplänen ins CAD*
- *Anpassen von CAD und EDV an die Richtlinien der Stadt*
- *Überprüfung der Bestandespläne*
- *Erstellen allenfalls erforderlicher Zwischendokumentationen*
- *Alle durch bauökologische Anforderungen ausgelösten Arbeiten (z.B. Minergie, Minergie P)*
- *Beraten der Stadt bei der Erstellung von Unternehmensverzeichnissen*
- *Erfassen und Ablegen der eingegangenen Offerten*
- *Mitwirken bei der Formulierung und beim Abschluss von Verträgen mit Dritten*
- *Fachliche und rechnerische Überprüfung von Unternehmensvarianten (vorbehalten bleiben Fälle mit ausserordentlich hohem Aufwand, in welchen vorgängig und schriftlich eine Zusatzleistung vereinbart werden kann)*
- *Aufstellung der Detailprogramme und Koordination zwischen den am Bau beteiligten weiteren Stellen (z.B. Werke, VBZ, Polizei, Grün Stadt Zürich, private Telekommunikationsunternehmen) als Bestandteil der Koordination und Kontrolle der Arbeiten der Unternehmungen*
- *Erstellen, Überwachen und Nachführen von Zahlungsplänen*
- *Erstellen von Überwachungs- und Massnahmeplänen sowie Betriebsinstruktionen*
- *Erstellen von Unterhaltsplänen*
- *Überarbeitungen und Ergänzungen von Bestandesplänen (Archivplänen) und anderer Dokumentationen*
- *Vorbereiten von Plänen und Dokumenten für die Bauwerkbewirtschaftung*

Vorbehalten bleiben weitere im Vertrag bzw. in diesen Geschäftsbedingungen vereinbarte Grundleistungen.

**5.3
Zusätzliche
Kostenelemente**

.4

An Nebenkosten werden lediglich die Kosten von Fotokopien, Heliografien, Plandrukken usw. vergütet, welche die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt im Auftrag der Stadt erstellt. Massgeblich sind dabei die Ansätze gemäss Wegleitung über Lichtpausen, Plots und Fotokopien resp. welche die mit der Stadt in einem Vertragsverhältnis stehenden Reprografiebetriebe gewähren. Weitere Nebenkosten werden nur in begründeten Ausnahmefällen vergütet. Werden Fotokopien, Heliografien, Plandrucke usw. bei Reprografiebetrieben in Auftrag gegeben, so sind sie von diesen direkt der Stadt in Rechnung zu stellen.

**5.4
Vergütung von
Reisezeiten**

.1

Der Zeitaufwand für Reisen wird ohne anderslautende Vereinbarung nicht entschädigt.

.2

Bei der Honorarberechnung nach dem effektiven Zeitaufwand wird ohne anderslautende Vereinbarung die Reisezeit nicht als Arbeitszeit vergütet.

.3

Bei der Honorarberechnung nach den Baukosten ist die Reisezeit ohne anderslautende Vereinbarung im durchschnittlichen Zeitaufwand eingerechnet.

.4

Bei Pauschal-/Globalhonorierung gelten ohne anderslautende Vereinbarung sämtliche Reisen als im vereinbarten Honorar inbegriffen.

6.1 Grundsätze	.7	Für die Honorarberechnung nach dem effektiven Zeitaufwand gelten zusätzlich die folgenden Grundsätze: – Die Honorarkategorien richten sich nach den vom Stadtrat jährlich zu genehmigenden Ansätzen für die Honorierung von Dienstleistungsaufträgen. – Mit ihrer/seiner Abrechnung reicht die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt die Arbeitsrapporte ein. – Sie/er verpflichtet sich, den städtischen Vertretern jederzeit Einsicht in sämtliche Unterlagen der Stundenbuchhaltung zu gewähren. – Die von der Landschaftsarchitektin/vom Landschaftsarchitekten erbrachten Leistungen für bürointerne Organisation (Betriebsleitung, Personalführung, Akquisition, interne allgemeine Dienste usw.) werden nicht separat vergütet.
7.1 Grundsätze	.6	Sämtliche im Vertrag und in den vorliegenden Allgemeinen Bedingungen genannten Grundleistungen sind in diesem Honorar inbegriffen.
7.5 Aufwandbestimmende Baukosten (B)	.1	Aufwandbestimmend sind in der Regel unter Vorbehalt von Art. 7.5.5 die wirklichen Kosten des ausgeführten Bauwerks gemäss Bauabrechnung, nach Abzug der vertraglich vereinbarten Rabatte (exkl. MWST). <i>[Zweiter Satz wird gestrichen]</i>
	.4	Nicht zu den aufwandbestimmenden Kosten zählen: – Honorare, zusätzliche Kostenelemente (Art. 5.3) und Reisezeitvergütungen (Art. 5.4) der Landschaftsarchitektin/des Landschaftsarchitekten und der an der Projektierung und Ausführung beteiligten Spezialisten und Berater, – MWST auf Unternehmer- und Lieferantenrechnungen, – der Erwerb von Grund und Rechten, – die Finanzierungskosten, – die öffentlichen Gebühren, die Versicherungsprämien, – die Kosten von Landschaftsarchitektur-, Ingenieur-, Kunst- und anderen Wettbewerben, – die Ausgaben für Feiern wie Grundsteinlegung, Aufrichtefest und Einweihung, – Nachbarentschädigungen, – Miete von fremdem Grund, – Anwalts- und Gerichtskosten, – Kosten für Aufträge, die von den VBZ (Geleise- und Fahrleitungsbau), den Werken, der Polizei (Grabarbeiten und Liefern sowie Verlegen von Leitungen) sowie von Grün Stadt Zürich ausgeführt und beaufsichtigt werden, – Entsorgungs- und Deponiegebühren.
	.5	Wird ein Projekt nicht ausgeführt, so wird der Aufwand für die erbrachten Leistungen aufgrund der letzten von der Stadt bewilligten Kostenermittlung berechnet, <i>vorbehältlich einer anderen Regelung</i>. Dabei sind nicht aufwandbestimmende Beträge zu schätzen und in Abzug zu bringen. Analog zu ermitteln sind Leistungen der Landschaftsarchitektin/des Landschaftsarchitekten für Bauwerksteile, die geplant, aber nicht ausgeführt werden, <i>vorbehältlich einer anderen Regelung</i>.
	.7	Die aufwandbestimmenden Baukosten können bei Beizug von Fachplanenden und Spezialisten reduziert werden, falls damit die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt von ihren/seinen Grundleistungen entlastet wird (vgl. 7.19.1). Der Abzug ist im Einzelfall zu regeln.
	.8	Katalogmobiliar und Ausstattung (Zubehör) sowie Normeinrichtungen sind ohne andere vertragliche Vereinbarung mit 50 % der Kosten bei allen Teilphasen aufwandbestimmend. Stadt-Zürich Mobilair ist nicht aufwandbestimmend.
7.6 Aufträge mit mehreren Anlageteilen	.2	<i>[Wird gestrichen]</i>

7.7 Einteilung in Freiraumkategorien	.5	<i>Der Schwierigkeitsgrad berücksichtigt die weitergehenden Grundleistungen gemäss Art. 3.4.5..</i>
---	----	---

7.19 Spezialisten und Berater	.1	Bei Einzelbeauftragung der Spezialisten durch <i>die Stadt</i> gemäss Art. 3.5.2 werden deren Honorare durch <i>die Stadt</i> getragen; sie <i>haben in der Regel</i> keine Reduktion des Landschaftsarchitektinnen-/Landschaftsarchitektenhonorars zur Folge, sofern die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt die ihr/ihm obliegenden Grundleistungen erfüllt. <i>Die aufwandbestimmenden Baukosten können bei Beizug von Fachplanenden und Spezialisten reduziert werden, falls damit die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt von ihren/seinen Grundleistungen entlastet wird (vgl. 7.5.7). Der Abzug ist im Einzelfall zu regeln.</i>
	.2	Erbringt die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt selber Leistungen, die dem Aufgabenbereich von Spezialisten zuzuordnen sind, so hat sie/er an deren Stelle auf ihre entsprechenden Fachhonorare Anspruch, übernimmt aber auch die entsprechende Verantwortung. <i>Diese Fachhonorare können reduziert werden, falls damit die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt von ihren/seinen Grundleistungen entlastet wird (vgl. 7.5.7). Der Abzug ist im Einzelfall zu regeln.</i> Erbringt indessen ein Spezialist Leistungen, die dem Aufgabenbereich der Landschaftsarchitektin/des Landschaftsarchitekten zuzuordnen sind, so hat er an deren/dessen Stelle Anspruch auf das entsprechende Landschaftsarchitektenhonorar, übernimmt aber auch die entsprechende Verantwortung.
	.4	Bei Gesamtbeauftragung der Landschaftsarchitektin/des Landschaftsarchitekten gemäss Art. 3.5.2 setzt sich ihr/sein Gesamthonorar zusammen aus den Honoraren der Landschaftsarchitektin/des Landschaftsarchitekten und aller Spezialisten <i>in der Regel</i> ohne Reduktion, jedoch mit einem <i>allfälligen</i> Zuschlag im Rahmen des Korrekturfaktors (Art. 7.10) für die Übernahme der Gesamtverantwortung. <i>Die aufwandbestimmenden Baukosten können bei Beizug von Fachplanenden und Spezialisten reduziert werden, falls damit die Landschaftsarchitektin/der Landschaftsarchitekt von ihren/seinen Grundleistungen entlastet wird (vgl. 7.5.7). Der Abzug ist im Einzelfall zu regeln.</i>

7.21 Arbeitsge- meinschaften	<i>[Wird gestrichen]</i>
---	--------------------------

Gelesen und akzeptiert:

(Ort, Datum)

(Die Landschaftslandschaftsarchitektin/der Landschaftslandschaftsarchitekt)